

1501721-84.2020.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... réu possui antecedente criminal por roubo (processo 0013024-63.2012, fl. 37), o que justifica a fixação da pena-base em 07 meses de detenção e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal e, ainda à pena de suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses e 10 dias. Na segunda fase em razão da reincidência por delito de roubo (0002223-28.2015, fl. 36), fraude e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501721-84.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2322970/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 15417781 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 9865/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2322970 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 9865/20/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Mechi Villa

Vítima:

A COLETIVIDADE

Artigo da Denúncia:

Art. 306 "caput" do(a) 9.503/1997

Local: RUA DEMÉTRIO ELÍAS MADI, 331

JARDIM VALKIRIA - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15085450Tipo de prisão: Flagrante; Local

de prisão: DIG - Delegacia de Investigações GeraisTipo de prisão: Flagrante; Local

de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoArt. 306 "caput"

do(a) LEI 9.503/1997Art. 306 "caput" do(a) LEI 9.503/1997

Aos 07/12/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na

pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu Wellington Mechi Villa, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, OAB 331.022/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, pelo defensor foi dito que não conseguiu contato com a testemunha Vinicius Maurício Rodrigues, manifestando desistência de sua oitiva, o que foi objeto de homologação deste juízo. Ato contínuo, dando continuidade a instrução criminal o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(a) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. WELLINGTON MECI VILLA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97. Segundo a denúncia, no dia 29 de dezembro de 2020, às 11h28, na Rua Demétrio Elias Madi, n.º 331, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu conduziu veículo o automotor VW/Fox, placas EPI-8733, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 07), teste etilômetro (fls.17) e auto de entrega (fls. 105). A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2021 (fls. 122/123). O réu foi citado (fls. 134/136) e apresentou resposta à acusação (fls. 139/142). Realizada audiência de instrução, foram inquiridas as testemunhas Marcos Henrique Cândido de Oliveira, Victor Moreira da Silva e Gabriela Soares da Silva Moretti (fls. 182/185). Em audiência em continuação nesta data o réu foi interrogado. Em debates o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas da embriaguez e, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente auto de exibição e apreensão (fls. 07), teste etilômetro (fls.17), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 10), disse ingeriu bebida alcoólica durante a madrugada e depois disso passou a discutir com seu namorado; na manhã seguinte, seu namorado saiu de casa levando suas roupas; decidiu ir atrás dele para trazê-lo de volta, mas estava transtornado e por este motivo acabou se acidentando. Afirmou que não se lembra ao certo do que ocorreu; lembra vagamente que depois do acidente foi levado até o UPA e lá acabou tentando fugir quando policiais militares o seguraram. Confirmou ter realizado teste de etilômetro. Em juízo disse que pouco se lembra do fato, que estava sob efeito de comprimidos, que se lembra vagamente de ter ido ao UPA, mas não lembra da delegacia. Está em uma clínica de reabilitação para tratar a drogadição. Os policiais militares Marcos Henrique e Victor Moreira, na fase policial (fls. 05 e 06), narraram que realizavam patrulhamento quando foram acionados a comparecerem no local dos fatos porque um indivíduo embriagado estava dirigindo e havia causado um acidente automotor, que danificou outros dois veículos. No local, constataram que o veículo VW/Fox cor preta placas EPI-8733, que era dirigido pelo réu havia colidido em um veículo GM/Onix placa "FNV2H99", de propriedade de Gabriela Soares, que estava devidamente estacionado, bem como em outro veículo Hyundai Creta placas GCL-0132 que era dirigido por Jéssica Leandro. Observaram que o réu apresentava sinais muito claros de embriaguez, tais como cheiro etílico, fala distorcida, equilíbrio prejudicado e não conseguia fixar olhar. Questionado, o réu confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Foi solicitado o teste de etilômetro, que apontou 0,52 ml de álcool por litro de ar alveolar, ficando tecnicamente constatado a embriaguez. Em juízo (fls. 185), reiteraram a versão prestada em solo policial, acrescentando que o réu informou que havia feito uso de bebida alcóolica e remédio controlado e que ele estava bastante descontrolado; apresentava visíveis sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste de etilômetro. Esclareceram que o réu foi levado para atendimento ao UPA e tentou se evadir. A testemunha Gabriela Soares da Silva, ouvida em juízo, disse que na data dos fatos estava trabalhando e deixou o carro estacionado; ouviu um barulho e viu que o réu havia colidido o carro dele com o seu. Disse que teve

impressão que o réu estava transtornado, chorava muito e dizia que havia brigado com o companheiro dele. É psicóloga. Afirmou que o réu estava transtornado, chorava muito e dizia que havia brigado com o companheiro e tinha tomado remédio para dormir e saiu de carro para tentar buscar o companheiro e acabou colidindo os veículos. Afirmou que a residência do réu é próxima ao local dos fatos, cerca de quatro casa de distância. Eis a prova colhida. O exame de dosagem alcoólica concluiu que o réu estava embriagado, já que apresentava concentração de 0,52 ml de álcool por litro de ar alveolar (fl. 17). Além do teste de etilômetro, a embriaguez do réu também está comprovada por suas próprias declarações que, em solo policial, confirmou ter feito ingestão de bebida alcoólica. Anoto que é plenamente possível condenação baseada em confissão extrajudicial quando amparada por outros elementos de provas. Nesse sentido: "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal. (STJ - AgRg no REsp: 1312089 AC 2012/0063849-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2013)." Ademais, os policiais militares narraram que o réu apresentava sinais muito claros de embriaguez, tais como cheiro etílico, fala distorcida, equilíbrio prejudicado e não conseguia fixar olhar. No que tange à credibilidade do depoimento policial, ressalto que tem o mesmo valor probante de qualquer outra prova testemunhal, já que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita e como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto global do quadro probatório, com observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Nesse sentido: Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". (...), (TJSP, Ap.0003740-59.2011.8.26.0396, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Airton Vieira, j. 10/12/2015). Assim, a "falta de lembrança" do réu não convence, até porque não apontou qualquer motivo razoável para que os policiais o incriminassem leviana e gratuitamente. Os policiais são funcionários públicos têm responsabilidade funcional com seus superiores, com a Justiça, com a sociedade e com suas famílias. Não se crê que policiais saiam em diligências portando drogas para intrujar em pessoa que sequer conhece, sob o sério risco de responsabilização pessoal e funcional, de perder seu trabalho, sem qualquer motivo sério e razoável. Até porque o próprio réu afirmou que não conhecia os policiais responsáveis pela ocorrência. Dessa forma, tanto pelo depoimento dos policiais e testemunha, como pelo resultado do etilômetro e até pela confissão extrajudicial do réu restou comprovado que ele conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Assim, incontestes a materialidade e a autoria, a condenação do réu é de rigor. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu possui antecedente criminal por roubo (processo 0013024-63.2012, fl. 37), o que justifica a fixação da pena-base em 07 meses de detenção e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal e, ainda à pena de suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses e 10 dias. Na segunda fase em razão da

reincidência por delito de roubo

(0002223-28.2015, fl. 36), fraude e direção perigosa (processo 0003234-55.2012, fl. 36/37), a pena sofre acréscimo de um terço, restando fixada em 09 meses e 10 dias de detenção e 14 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal e, ainda à pena de suspensão da habilitação para dirigir por 03 meses e 03 dias. Deixo de considerar a confissão extrajudicial como atenuante posto que retratada em Juízo. A minguada de circunstâncias modificadoras, a pena permanece como definitiva. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu possui maus antecedentes e é reincidente, nos termos do artigo 44, do CP. Pelo mesmo motivo, inviável a concessão do sursis, nos termos do artigo 77, do Código Penal. Fixo o regime inicial semiaberto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, nos termos dos artigos 33 e 59, do Código Penal. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu WELLINGTON MECHI VILLA como incurso no artigo 306, caput, da Lei n.º 9.503/97, às penas de 09 meses e 10 dias de detenção e 14 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal e, ainda à pena de suspensão da habilitação para dirigir por 03 meses e 03 dias, em regime inicial semiaberto. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, poderá recorrer em liberdade. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Penal. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defesa intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, chefe de seção, digitei e subscrevi.